

Predmet: Doplnenie dokumentácie k môjmu prípadu - Jobcenter, zdravotné poistenie, existenčné zabezpečenie a podpora mojej samostatnej zárobkovej činnosti

Vážený pán Freund,

v nadväznosti na moju doterajšiu korešpondenciu Vám v prílohe zasielam ďalšie aktuálne podklady týkajúce sa môjho prípadu a postupu Jobcentra Landkreis Landshut.

Prvý dokument obsahuje moju správu adresovanú Jobcentru zo dňa 05.10.2026, v ktorej reagujem na jeho list zo dňa 29.09.2026 a upozorňujem najmä na naďalej nevyriešený problém môjho zdravotného a opatrovateľského poistenia, ako aj na skutočnosť, že o mojom nároku na Grundsicherungsgeld stále nebolo rozhodnuté.

Druhý dokument obsahuje moje podrobné stanovisko k existenčnému zabezpečeniu, zdravotnému poisteniu a nevyhnutnému zubnému ošetrovaniu. Poukazujem v ňom okrem iného na možnosť predbežného rozhodnutia podľa § 41a SGB II, poskytnutia preddavku podľa § 42 SGB I a v prípade ďalšej nečinnosti aj na možnosť požiadať Sozialgericht o predbežnú právnu ochranu podľa § 86b ods. 2 SGG.

Zároveň chcem výslovne zdôrazniť, že tento prípad sa podľa môjho názoru bezprostredne dotýka oblastí Vášho pôsobenia a Vášho mandátu v Európskom parlamente, najmä otázok právneho štátu, transparentnosti, kontroly výkonu verejnej moci, boja proti korupcii a ochrany práv občanov Európskej únie.

Zároveň považujem za legitímne poukázať na to, že výkon Vášho verejného mandátu je financovaný z verejných prostriedkov Európskej únie, na ktorých financovanie prostredníctvom daní a verejných rozpočtov prispievajú aj občania členských štátov - vrátane mňa. Práve preto považujem za oprávnené požadovať, aby bol konkrétny a rozsiahly zdokumentovaný prípad občana EÚ, ktorý sa bezprostredne dotýka oblastí Vášho politického a parlamentného pôsobenia, riadne preskúmaný a nebol ignorovaný ani odložený bokom.

Neobraciam sa na Vás teda iba pre sociálny alebo individuálny konflikt s Jobcentrom. Žiadam Vás o posúdenie, či postup verejných orgánov v mojom prípade nevykazuje znaky širšieho problému z hľadiska rešpektovania práv občana EÚ, princípov právneho štátu, riadneho výkonu verejnej moci a skutočného naplňania účelu systému sociálnej a pracovnej integrácie.

Za obzvlášť závažné považujem, že systém verejnej podpory zamestnanosti, sociálneho začlenenia a začatia samostatnej zárobkovej činnosti je financovaný z verejných prostriedkov a na úrovni Európskej únie je podporovaný aj prostredníctvom nástrojov, akým je Európsky sociálny fond Plus. ESF Plus je podľa svojho zamerania určený okrem iného na podporu nezamestnaných ľudí, sociálneho začlenenia, pracovnej integrácie a podnikania. Ide teda práve o oblasti, ktoré sa bezprostredne týkajú aj mojej situácie: snažím sa vlastnou podnikateľskou činnosťou prekonať svoju existenčnú závislosť od sociálneho systému.

Na financovanie národných aj európskych verejných rozpočtov pritom občania prispievajú prostredníctvom daní a ďalších verejných odvodov, vrátane mňa. O to absurdnejšie vnímam situáciu, keď verejný systém disponuje finančnými nástrojmi na sociálne začlenenie, návrat na pracovný trh a podporu samostatnej zárobkovej činnosti, zatiaľ čo mne Jobcenter napriek mojim opakovaným žiadostiam neposkytol ani finančné zabezpečenie základnej existencie, ani finančnú podporu, o ktorú som riadne požiadal a ktorú právny poriadok výslovne predpokladá ako nástroj podpory začatia samostatnej zárobkovej činnosti.

Nemecký právny poriadok pritom účel tohto systému stanovuje jednoznačne. Podľa § 14 SGB II majú príslušní poskytovatelia dávok podporovať osoby schopné pracovať pri ich začlenení do pracovného života a pri prekonávaní ich odkázanosti na pomoc. Z toho vyplýva, že úlohou Jobcentra nemá byť iba pasívne administratívne spracovanie spisu, ale aktívna podpora s cieľom ekonomického osamostatnenia dotknutej osoby.

Práve začatie vlastnej samostatnej zárobkovej činnosti zákon výslovne uznáva ako cestu na prekonanie odkázanosti na pomoc. Podľa § 16b ods. 1 SGB II môže byť osobe schopnej pracovať pri začatí samostatnej zárobkovej činnosti poskytnuté Einstiegsgeld, ak je to potrebné na jej začlenenie na všeobecný pracovný trh. Cieľom tohto nástroja je prekonať Hilfebedürftigkeit, teda odkázanosť na sociálnu pomoc. Podľa § 16b ods. 2 SGB II môže byť Einstiegsgeld poskytované počas výkonu činnosti najviac 24 mesiacov.

Rovnako § 16c ods. 1 SGB II výslovne umožňuje, aby osobe schopnej pracovať, ktorá začína alebo vykonáva samostatnú hlavnú zárobkovú činnosť, boli poskytnuté pôžičky alebo dotácie na obstaranie vecných prostriedkov, ktoré sú pre túto činnosť potrebné a primerané. Výška dotácie môže podľa zákona dosiahnuť až 5 000 eur. V rámci § 16c SGB II sa má zároveň posúdiť ekonomická životaschopnosť samostatnej činnosti a jej schopnosť v primeranom čase trvalo odstrániť alebo znížiť odkázanosť na pomoc.

Netvrdím, že § 16b alebo § 16c SGB II zakladá automatický nárok na vyplatenie mnou konkrétne požadovanej sumy. Práve preto však požadujem riadne, individuálne, vecné a zákonu zodpovedajúce posúdenie mojej žiadosti, a nie jej faktické odkladanie, ignorovanie alebo redukovanie na všeobecné administratívne odpovede.

Nežiadam teda o ľubovoľnú výhodu, mimoriadne privilégium ani peniaze bez právneho základu. Žiadam o uplatnenie a riadne posúdenie tých nástrojov, ktoré nemecké sociálne právo vytvorilo práve pre situáciu, keď sa človek snaží prekonať závislosť od sociálnych dávok vlastnou prácou a samostatnou zárobkovou činnosťou. Právnym základom mojej požiadavky sú najmä § 14 SGB II, § 16b SGB II a § 16c SGB II.

O to závažnejšie hodnotím skutočnosť, že Jobcenter mi napriek mojim opakovaným a výslovným žiadostiam neposkytol ani finančné plnenie na zabezpečenie internetového pripojenia, hoci v mojej súčasnej situácii predstavuje kľúčový pracovný a komunikačný nástroj. Tento postup považujem za maximálne chladnokrvný a necitlivý voči mojej existenčnej situácii.

Internetové pripojenie pre mňa nie je luxusom. Je základným prostriedkom na komunikáciu s Jobcentrom, ďalšími orgánmi verejnej správy, zdravotnými inštitúciami a súdmi a zároveň jedným zo základných technických predpokladov mojej plánovanej samostatnej činnosti v oblasti tvorby webových stránok a digitálnych služieb.

Ak je internetové pripojenie objektívne nevyhnutným technickým predpokladom plánovanej samostatnej činnosti, jeho nevyhnutnosť musí byť posudzovaná aj v kontexte § 16c ods. 1 SGB II, ktorý umožňuje podporu potrebných a primeraných vecných prostriedkov súvisiacich so samostatnou zárobkovou činnosťou. To, či konkrétna položka spĺňa všetky podmienky § 16c SGB II, musí Jobcenter individuálne posúdiť. Nemôže však ignorovať jej význam pre podnikateľský plán a zároveň odo mňa očakávať, že úspešne vybudujem samostatnú činnosť.

Zároveň ide o prostriedok, bez ktorého dnes fakticky nie som schopný efektívne podávať elektronické žiadosti, zasielať rozsiahle dokumenty, prijímať elektronické oznámenia, vyhľadávať právne informácie ani účinne uplatňovať svoje práva.

Považujem preto za neúnosný rozpor, keď orgán verejnej správy odo mňa vyžaduje komunikáciu, predkladanie dokumentov a plnenie povinností, ktorých značná časť dnes prebieha elektronicky, zároveň pozná moju finančnú núdzu a napriek tomu mi neposkytne účinné riešenie na zabezpečenie technického prostriedku, bez ktorého je táto komunikácia a budovanie mojej samostatnej činnosti výrazne sťažené až prakticky znemožnené.

Ak orgán verejnej správy pozná moju finančnú situáciu, vie, že momentálne nemám príjem, vie o mojich zdravotných problémoch a zároveň vie, že internet potrebujem na komunikáciu s ním a ďalšími verejnými orgánmi, potom takýto postup vnímam ako prejav úplného nedostatku skutočného záujmu o riešenie mojej situácie.

Moja situácia je presným opakom pasivity. Mojim cieľom je dostať sa zo závislosti od sociálneho systému, vytvoriť si vlastný príjem a financovať svoje živobytie vlastnou prácou. Presne tomuto cieľu zodpovedajú § 14, § 16b a § 16c SGB II, ako aj základné smerovanie európskych nástrojov podpory zamestnanosti, sociálneho začlenenia a podnikania.

Namiesto toho sa nachádzam v situácii, keď sa snažím vlastnou činnosťou dostať z existenčnej závislosti, zatiaľ čo orgán, ktorého zákonnou úlohou je podporovať moje začlenenie do pracovného života a prekonanie mojej odkázanosti na pomoc, mi neposkytuje ani základnú existenčnú istotu, ani účinnú podporu pri vytváraní podmienok na samostatné živobytie.

V spojení so skutočnosťou, že o mojej žiadosti o Grundsicherungsgeld stále nebolo rozhodnuté a môj zdravotný poistný status zostáva naďalej nevyriešený, vedie tento postup k situácii, v ktorej som nútený bojovať dokonca o zachovanie základných predpokladov komunikácie so štátom. Moja existenčná a zdravotná situácia pritom zostáva akútna.

Práve tento rozpor považujem za jeden z dôvodov, prečo môj prípad nemožno redukovat' na obyčajný individuálny spor o sociálnu dávku. Ide o otázku, či nástroje vytvorené a financované na podporu sociálneho začlenenia, pracovnej integrácie a ekonomického osamostatnenia občanov v konkrétnom

prípade skutočne plnia svoj zákonný a verejný účel.

Žiadam Vás preto, aby ste môj rozsiahlo zdokumentovaný prípad preskúmali v súvislosti s Vaším mandátom a oblasťami, za ktoré ako poslanec Európskeho parlamentu nesiete politickú zodpovednosť.

Prosím, považujte priložené dokumenty za ďalšie doplnenie dokumentácie k môjmu prípadu.

Ďakujem Vám za oboznámenie sa s podkladmi. Očakávam Vašu reakciu.

S pozdravom

Peter Ferenc

Kumhausen, Nemecko